

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 511 del 30/12/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N. 221 DEL 30/12/2021

Oggetto: Impegno di spesa - Manutenzione straordinaria ripristino viabilità Piazza della Repubblica e via Cappuccini a Squillace capoluogo e via Telemaco a Squillace Lido - Ditta S.S. Costruzioni srl.-

CIG: Z5D34A726C

IMP. 426 - 427 **CAP.** 1022 - 545 - **COD.** 1005202 - 0904103

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-l'Amministrazione Comunale, nell'ottica di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale, oltre che per ridurre i rischi di incidenti e/o infortuni degli utenti, intende procedere alla messa in sicurezza e sistemazione della pavimentazione in asfalto delle seguenti strade comunali:

1. viale Cassiodoro (palazzine Massara);
2. viale Fuori le Porte (zona mercato settimanale);
3. viale dei Fenici a Squillace Lido,

in quanto vi è una situazione di estremo pericolo dovuto alla presenza di buche, di cedimenti e dissesti sul manto stradale che rendono difficoltoso il traffico veicolare e pedonale;

-per garantire la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità tale situazione di pericolo, non può essere protratta, anche al fine di evitare danni a persone e/o a cose, in quanto le arterie viarie in oggetto sono altamente percorse sia dal traffico veicolare che da quello pedonale, e ciò potrebbe provocare incidenti con conseguenti richieste di risarcimento danni all'Amministrazione;

-pertanto, vi è la necessità di effettuare celermente, senza ulteriori indugi, una manutenzione straordinaria sulle strade dissestate di che trattasi;

Considerato che:

-questo Comune non è nelle condizioni di intervenire con proprio personale e mezzi idonei in quanto sprovvisto;

-pertanto, occorre procedere con l'ausilio di una ditta specializzata, munita di escavatore e camion per il trasporto del materiale e in grado di provvedere anche alle opere di bitumazione;

-stante l'urgenza di provvedere tra le imprese operanti nel settore è stata consultata, per le vie brevi, la ditta S.S. Costruzioni srl, con sede a Squillace (CZ) in c.da Fiasco Baldaia, qualificata ad eseguire il lavoro de quo, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria di cui all'oggetto, presentando apposito preventivo, di €. 33.000,00 oltre IVA al 10%;

Evidenziato che le lavorazioni necessarie per la manutenzione straordinaria ai fini del ripristino della viabilità, possono essere così riassunte:

- a) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura "tappetino";
- b) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento "Binder";
- c) Fornitura e posa in opera di misto granulometrico stabilizzato;
- d) Fresatura della pavimentazione stradale;
- e) Scavo a sezione obbligata per cassonetto stradale;

Ritenuto, pertanto, opportuno ed economicamente conveniente per l'Amministrazione comunale affidare alla ditta S.S. Costruzioni srl, di Squillace (CZ), l'incarico in oggetto;

Preso atto che alla predetta spesa di complessive €. 36.300,00 IVA compresa al 10%, potrà farsi fronte sulla voce di intervento prevista nel bilancio corrente;

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n° 50/2016 e dal Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi da eseguirsi in economia e che, conseguentemente, i lavori possono essere affidati alla ditta S.S. Costruzioni srl, di Squillace (CZ);

Preso atto della validità del DURC n° protocollo INAIL_30209853 fino al 18/03/2022;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs n° 267/2000;

Visto il D.Lgs. n° 50/2016;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni sopraesposte, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di impegnare la somma di €. 36.300,00 IVA inclusa al 10%, sulla voce di intervento prevista sul bilancio corrente;
2. di affidare, come con la presente affida, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n° 50/2016, l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria, per il ripristino e la riparazione della viabilità in viale Cassiodoro (palazzine Massara), viale Fuori le Porte (zona mercato settimanale), viale dei Fenici a Squillace Lido, alla ditta S.S. Costruzioni srl, di Squillace (CZ), per l'importo complessivo di € 36.300,00 IVA compresa al 10%, come da preventivo in atti;
3. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
4. di liquidare la spesa con successiva determinazione, secondo le modalità stabilite, a seguito di trasmissione di tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, oltreché della fattura di importo pari a quello stabilito.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 1022 e 545 – Cod. 1005202 e 0904103, del bilancio corrente.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

